

N. 412



CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
TORINO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2024 ([DEL 806/2024](#) e [allegato](#)), IE - esecutivo dal 31 dicembre 2024.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 - Oggetto.....	1
Articolo 2 – Finalità e base giuridica	2
Articolo 3 - Definizioni	3
Articolo 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali	5
CAPO II - SOGGETTI.....	7
Articolo 5 - Titolare	7
Articolo 6 - Designato.....	8
Articolo 7 - Incaricati.....	9
Articolo 8 – Soggetti esterni	9
CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
Articolo 9 – Modalità di raccolta dei dati.....	10
Articolo 10 - Conservazione	10
Articolo 11 - Misure di sicurezza	11
Articolo 12 - Diritti degli interessati.....	12
Articolo 13 - Violazione dei dati personali	13
CAPO IV – DISPOSIZIONI SPECIFICHE.....	14
Articolo 14 - Sistema integrato Pubblico/Privato.....	14
Articolo 15 - Forme di partecipazione interistituzionale.....	15
Articolo 16 - Implementazione del sistema con forme di A.I.	15
CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	17
Articolo 17 - Reclamo al Garante e ricorso all’Autorità giudiziaria.....	17
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Articolo 18 - Entrata in vigore.....	18
Articolo 19 - Norma di rinvio.....	18

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Comune di Torino utilizza sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o di propria esclusiva pertinenza ai fini di:
 - tutela della sicurezza urbana, ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 del Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11 convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
 - prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in attuazione dei "Patti per la Sicurezza Urbana" sottoscritti dalla Città, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. a) del Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48;
 - rilevazione e controllo del traffico;
 - tutela della proprietà e prevenzione degli atti di vandalismo o danneggiamento degli immobili comunali e dei beni facenti parte del patrimonio comunale;
 - sorveglianza, controllo e sicurezza di spazi e ambienti di esclusiva pertinenza comunale;
 - specifiche esigenze di sicurezza del lavoro.
2. Si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al comma 1 attivati nel territorio comunale e gestiti dal Comune di Torino, per le finalità sopra indicate.

4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

5. In particolare, il presente Regolamento:

- a) definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Articolo 2 – Finalità e base giuridica

1. Il trattamento dei dati acquisiti per mezzo dei sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune di Torino è lecito essendo necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento

2. In attuazione del principio di limitazione delle finalità ex articolo 5 lett. b) Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui il titolare del trattamento è tenuto a definire gli scopi in base ai quali ha intenzione di raccogliere e trattare i dati, i sistemi di videosorveglianza cittadini sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni riconducibili ai seguenti ambiti generali:

- a) garantire la protezione e l'incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze attribuite ai Comuni dalla legge;
- b) documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale;
- c) tutela della proprietà e prevenzione degli atti di vandalismo o danneggiamento degli immobili comunali e dei beni facenti parte del patrimonio comunale;

- d) sorveglianza, controllo e sicurezza di spazi e ambienti di esclusiva pertinenza comunale;
 - e) controllo del deposito dei rifiuti volto ad accertare sia l'utilizzo abusivo di aree pubbliche impiegate come discariche di rifiuti ed altri materiali che possono nuocere alla salute dei cittadini, sia l'utilizzo delle aree destinate al conferimenti dei rifiuti in violazione delle norme del Regolamento comunale in materia di gestione dei rifiuti urbani;
 - f) consentire l'acquisizione di prove nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria;
 - g) specifiche esigenze di sicurezza del lavoro connesse alla tutela dell'incolumità degli operatori in specifiche situazioni di pericolo che giustificano l'attivazione di telecamere mobili.
3. Il sistema di videosorveglianza cittadino comporta esclusivamente il trattamento di dati personali che riguardano i soggetti in transito nell'area sottoposta a videosorveglianza.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
- a) per “trattamento” qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - b) per “dato personale” qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2. Nel caso di implementazione dei sistemi tradizionali con algoritmi di Intelligenza Artificiale (A.I.) occorrerà considerare la protezione dei dati fin dalle prime fasi di progettazione. In particolare, poiché l'implementazione potrebbe comportare rischi significativi per i diritti e le libertà delle persone, sarà necessaria una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) che consente di identificare e valutare i rischi associati al trattamento dei dati personali e a sviluppare un piano idoneo per mitigarli.
3. La DPIA dovrà essere adeguata alle specifiche fasi di sviluppo e implementazione del sistema A.I. e prendere in considerazione i rischi specifici associati all'A.I. come l'uso improprio dei dati, la discriminazione automatizzata, la creazione di contenuti falsi, la perdita di controllo sui dati, gli attacchi specifici ai sistemi A.I. e le questioni di confidenzialità.
4. In considerazione della necessità di mantenere un continuo e costante adeguamento ai regolamenti europei e nazionali sull'AI e di tenere conto di altre tipologie di impatti che tali tecnologie potrebbero avere su cittadine e cittadini, per le eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento si richiederà un parere consultivo al "Board sull'uso etico delle Tecnologie Emergenti per l'innovazione urbana" che opera a titolo consultivo per la Città di Torino, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 671, approvata il 31/10/2023, al fine di rendere coerenti le progettualità della Città in tema di innovazione.

CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 17 - Reclamo al Garante e ricorso all'Autorità giudiziaria

1. Qualora l'interessato ritenga che i diritti di cui gode in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria.
2. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 77 del Regolamento (UE) 2016/679 e articolo da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento.
3. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria si applicano le disposizioni di cui agli articolo 78 e 79 del Regolamento (UE) 2016/679 e articolo 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
4. Chiunque subisca un danno, materiale o immateriale, per effetto del trattamento di dati personali ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento (UE) 2016/679 salvo che questi non dimostrino che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
5. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi all'Autorità giudiziaria secondo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

Articolo 19 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia:

- a) al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- b) al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- c) al Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 relativo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
- d) ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
- e) al Regolamento comunale della Città di Torino n. 387 approvato il 10 giugno 2019 ed esecutivo il 24 giugno 2019.